

1500301-63.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... de sinal identificador de veículo e roubo (Certidão de Distribuição Criminal de fls. 76/78). Fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, presentes a agravante de reincidência específica (Certidão de Distribuição Criminal de fl. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500301-63.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500301-63.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029227/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 22764987 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2029227 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2029227 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDER PABLO GARCIA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

ALEXANDER PABLO GARCIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, I e IV, e no art. 307, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações, porque, (i) no dia 01º de fevereiro de 2022, por volta de 22h00min, na Rua Professor Diná Rizzi, 555, no bairro Candido Portinari, na companhia do corréu VITOR ROBERTO MERENDA, em concurso de agentes e unidade de desígnios entre si, durante o repouso noturno, teriam subtraído, para si, com rompimento de obstáculo, ao menos 26 (vinte e seis) andaimes de ferro, avaliados em R\$4.836,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais), bens de propriedade de Célio Domingos dos Santos, bem como (i.i) no dia 01 de fevereiro de 2022, após às

22h00min, no acesso à Rodovia Anhanguera, altura do km 308, nesta cidade de Ribeirão Preto, teria atribuído a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Segundo a denúncia, na ocasião dos fatos, os acusados, aproveitando da ausência de vigilância da sociedade, tendo em vista o período de repouso noturno, dirigiram-se à obra localizada no primeiro endereço acima mencionado e, mediante o rompimento de tapumes que protegiam o local, lá adentraram e subtraíram ao menos 26 (vinte e seis) andaimes de ferro, colocando-os no veículo Fiat Uno, placa BIL5591, de Tapiratiba - SP, inclusive sobre o seu teto (cf. fotografia de fl. 23).

Ocorre que, posteriormente, policiais militares rodoviários avistaram os réus trafegando com tal veículo transportando os andaimes e, desconfiados, abordaram-nos. Indagados, ambos confessaram a prática delitiva, declarando que utilizaram o próprio veículo para arrombar o portão do local, bem como indicaram o endereço do local dos fatos. Na ocasião da abordagem, ALEXANDER visando eximir-se de sua responsabilidade criminal, identificou-se aos militares com o nome de um adolescente, irmão de VITOR. Todavia, após serem presos em flagrante, aferiu-se na Delegacia de Polícia sua verdadeira identidade e, inclusive, a existência de mandado de prisão vigente em seu desfavor, expedido nos autos n.º 1504261-70.2020.8.26.0506 pela 1ª. Vara do Júri e das Execuções Criminais desta Comarca. Interrogado em solo policial, VITOR reiterou sua confissão em relação ao furto, aduzindo, ainda, que quando da abordagem ALEXANDER perguntou-lhe o nome de seu irmão adolescente para assim apresentar-se no plantão policial. Posteriormente, identificada a vítima do furto, Célio Domingos dos Santos, este prestou depoimento em solo policial reconhecendo os andaimes apreendidos como seu, aduzindo, todavia, que lhe foram subtraídas 53 (cinquenta e três) peças, ou seja, quantidade maior do que as 26 (vinte e seis) localizadas, tendo estas sido lhe entregue (fls. 123).

A denúncia foi recebida no dia 14 de fevereiro de 2022 (fl. 134).

Citados (fls. 159 e 161), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 165/166). Decisão de fls. 172/174 afastou a absolvição sumária dos acusados, concedeu liberdade provisória ao corréu Vitor e designou audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha comum às partes, bem como o acusado Alexander foi interrogado. Ao corréu Vitor foi oferecida proposta de acordo de não-persecução penal, que foi por ele aceita (fls. 212/214).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu, preliminarmente, a vinda do laudo pericial realizado no local dos fatos. No mérito, pleiteou a procedência do pedido, alegando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de exibição de apreensão, auto de avaliação e confissão do réu Alexander, o qual confirmou que, no dia dos fatos, na companhia do corréu Vitor, subtraiu os andaimes e acabaram sendo abordados. Admitiu ainda que acabou fornecendo outro nome. Anotou que a confissão do acusado restou corroborada pelo depoimento do policial militar ouvido em juízo. No que tange à dosimetria das penas, requereu a consideração dos antecedentes desfavoráveis de Alexander, bem como de sua reincidência e confissão. Destacou que a majorante referente ao repouso noturno, assim como a qualificadora concurso de agentes restaram comprovadas, estando pendente apenas a qualificadora do rompimento de obstáculo. Por fim, pleiteou a fixação de regime inicial fechado. A Defesa, em alegações finais orais, anotou que a confissão do réu Alexander foi expressa e não destoa do arcabouço probatório devendo ser considerada em sua totalidade. No mais, requereu, desde já, a compensação da confissão espontânea com a reincidência e afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, destacando que esta será analisada com a juntada do laudo técnico do local dos fatos. Sobre o regime inicial a ser fixado, pleiteou que seja o semiaberto. Decisão de fl. 212 determinou a requisição do laudo pericial realizado no local dos fatos, o qual foi juntado às fls. 293/298.

O Ministério Público se manifestou a fl. 301, complementando as alegações finais orais e pleiteando o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, por não ter sido constatada pericialmente. A Defesa do réu Alexander se manifestou no mesmo sentido (fls. 310/311).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Inicialmente, anoto que esta sentença analisará tão-somente os fatos imputados ao corréu Alexander, eis que o corréu Vitor foi beneficiado com acordo de não-persecução penal.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em flagrante de fls. 01/05, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 08/10, pelo Auto de Exibição e Apreensão da res furtiva de fl. 11, pelas fotos de fls. 22/26, pelo Auto de Avaliação de fl. 120, pelo Auto de Entrega de fls. 123/124, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria dos delitos é certa e indubitosa.

A testemunha comum às partes Willian Monte Verde, policial militar, relatou em Juízo que visualizaram um veículo ocupado por dois indivíduos e o que lhes chamou atenção foram os andaimes que estavam no carro e o horário dos fatos. Diante disso, abordaram o veículo e os réus confessaram a subtração dos bens em uma igreja em construção. Eles os levaram até o local, onde verificaram que a dobradiça e a corrente do portão estavam danificadas. Em razão disso, foi dada voz de prisão a ambos. Alexander, primeiramente, indicou outro nome, mas a idade da pessoa com o nome que ele passou era de 17 anos. Na delegacia, ele contou que se tratava de outra pessoa, fornecendo sua matrícula e RG verdadeiros, ocasião em que constataram que ele estava foragido pela prática de delito de homicídio. Respondeu que os tapumes não foram retirados, somente o portão foi forçado para que eles entrassem na igreja. Não conhecia os réus.

O acusado Alexander Pablo Garcia, interrogado judicialmente, disse que tem 27 anos de idade. Estudou até a oitava-série. Mora nesta cidade com sua esposa, filhos, mãe e irmã. Trabalha como servente e serviços gerais. Ostenta antecedentes criminais por assalto; artigo 155, corrupção de menores e artigo 180. Também foi indiciado pelo artigo 121. Sobre os fatos ora apurados, disse que está arrependido e confessou o furto. Contou que a obra estava abandonada e que pegou os andaimes para seu próprio trabalho. Respondeu que estavam em seu veículo e, na companhia do corréu Vitor, subtraiu os andaimes. Para ingressar no local, respondeu que a obra se encontrava aberta, então, só entraram, pegaram os andaimes e saíram. Os tapumes já estavam arrancados. Confirmou que forneceu outro nome, pois ficou com medo, mas depois indicou sua verdadeira identidade. Respondeu que o portão do local também estava aberto. Não sabe o valor de cada andaime. Não trabalhava registrado, pois tinha mandado de prisão em aberto.

Sobre o crime de furto, as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do acusado, contando, inclusive, com sua confissão espontânea em Juízo, ocasião em que confirmou a subtração dos andaimes e disse que iria utilizá-los em seu trabalho. Confirmou ainda que o carro no qual transportou os bens era de sua propriedade.

Some-se à confissão do acusado, a foto de fls. 23, na qual é possível visualizar os diversos andaimes sendo transportados no carro do réu.

Além disso, há também o depoimento judicial do policial militar que realizou a prisão em flagrante do acusado e do corréu Vitor, tendo ele dito que avistaram o carro do réu transportando andaimes, o que lhes chamou a atenção, especialmente em razão do horário dos fatos, razão pela qual decidiram abordá-los, tendo ambos os acusados confessado a subtração dos bens e os levado ao local dos fatos.

O fato de a res furtiva ter sido apreendida em poder do réu, logo após os fatos, reforça ser ele o autor do crime.

Assim, não há dúvidas quanto à autoria e a materialidade do delito de furto.

No mais, a qualificadora referente ao concurso de agentes restou devidamente comprovada, tendo o réu confessado a prática do furto na companhia do corréu Vitor, sendo que sua confissão restou corroborada pelo depoimento do policial militar ouvido em Juízo, o qual narrou que abordou ambos no veículo no qual a res era transportada, tendo eles admitido a subtração juntos.

O liame subjetivo entre os réus é evidente, pois se uniram na busca de um resultado único, ou seja, agiram conluiados, com inequívoca conjugação de esforços, cada qual com sua função, para subtraírem os bens mencionados na exordial.

Por sua vez, a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo merece afastamento, nos termos da manifestação final das partes, eis que o laudo pericial realizado no local dos fatos de fls. 293/298 não constatou qualquer dano no imóvel. Além disso, o acusado Alexander negou ter danificado o portão ou retirado os tapumes, tendo dito que aquele estava aberto e os tapumes já estavam retirados. Outrossim, não há testemunhas presenciais que tenham flagrado os acusados rompendo eventuais obstáculos.

Por fim, a subtração ocorreu durante o repouso noturno (22h00, conforme denúncia - fl. 130), ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios.

É evidente que o acusado, por ser repouso noturno, aproveitou-se que o imóvel estava mais vulnerável à prática de delitos e, assim, em razão da menor vigilância, decidiu por praticar o furto.

Portanto, reconheço a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, inclusive pelo fato de que se pacificou nos Tribunais Superiores a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena do §1º nos casos de furto qualificado, previstos no §4º do artigo 155. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CP. APLICABILIDADE. (HC 161.861, Rel. Min. Luis Roberto Barroso)

"Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada." (HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli).

"FURTO - materialidade - auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração de uma mochila pertencente ao estabelecimento comercial. FURTO - autoria - versões dos réus que restaram contraditórias, carecendo de credibilidade - afastamento - versão de vítima confirmando o furto praticado por dois indivíduos - testemunha presencial confirmando a detenção dos réus em poder da res furtiva - depoimento policial coerente com o restante dos fatos apresentados - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. [...] REPOUSO NOTURNO - estabelecimento que não estava em horário de funcionamento - delito ocorrido durante a madrugada. [...]" (TJSP; Apelação Criminal 0000436-82.2018.8.26.0533; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019)

No que tange ao delito de falsa identidade, imputado ao acusado Alexander, sua condenação também se impõe.

O réu confessou judicialmente a prática do delito, alegando que possuía mandado de prisão em aberto e que ficou com medo ao ser abordado, razão pela qual forneceu outro nome.

Some-se a isso, o depoimento judicial do policial militar, o qual contou que ao realizarem a abordagem, Alexander apresentou outro nome, porém, em consulta, verificaram que o indivíduo que possuía o nome por ele indicado tinha apenas 17 anos de idade. Ao ser indagado na Delegacia, ele acabou informando seu verdadeiro nome, matrícula e RG.

Anoto que o crime de falsa identidade é de natureza formal e sua consumação é instantânea, ou seja, se dá no momento em que o agente atribui a si outra identidade que não a sua, independentemente da obtenção do intento que, no caso concreto, era se furtar à responsabilização penal e à ordem de prisão que pesava em seu desfavor.

Nesse sentido:

"FURTO QUALIFICADO e FALSA IDENTIDADE PRELIMINAR Inépcia da denúncia por inobservância do artigo 41 do CPP. Inocorrência. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão superada com o seu recebimento e prolação de sentença condenatória Rejeição. MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial quanto à falsa identidade, declarações dos representantes da vítima e depoimentos dos policiais militares e delegado de polícia em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré em relação ao furto qualificado isolada Furto. Crime praticado em concurso de agentes Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Impossibilidade Descabido o privilégio Atribuição de falsa identidade. Tipicidade. Crime formal que se consuma instantaneamente Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL Bases acima dos mínimos. Mau antecedente não abrangido pelo período depurador (1/6) Reconhecimento da confissão quanto à falsa identidade. Compensação com a reincidência Furto. Reincidência (1/6) Regime fechado (reclusão) e semiaberto (detenção) Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) Apelo ministerial provido para estabelecer o regime inicial fechado quanto ao furto, e recurso defensivo provido em parte para reconhecer a confissão em relação à falsa identidade e reduzir a pena (TJSP. Apelação Criminal nº 1500244-66.2018.8.26.0536. Gilberto Ferreira da Cruz. 15ª Câmara de Direito Criminal. 29/08/2019) (destaquei)

Sendo assim, de rigor a condenação do acusado Alexander pelo delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno, bem como pelo crime de falsa identidade.

Passo, então, à dosimetria das penas.

Artigo 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal

Na primeira fase, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, inicialmente verifico que o acusado ostenta maus antecedentes pelo mesmo crime, bem como por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e roubo (Certidão de Distribuição Criminal de fls. 76/78). Fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, presentes a agravante de reincidência específica (Certidão de Distribuição Criminal de fl. 75) e a atenuante de confissão. Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Por outro lado, incide a causa de aumento de pena do §1º, do artigo 155 do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva.

Artigo 307, do CP

Inicialmente, considerando que o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente, entendo que a pena privativa de liberdade é a que melhor atenderá às finalidades da punição.

Na primeira fase da dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, assento que o acusado ostenta maus antecedentes pelos crimes de furto, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e roubo (Certidão de Distribuição Criminal de fls. 76/78). Por isso fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal, em 3 meses e 15 dias de detenção. Na segunda fase, compenso a agravante de reincidência (certidão de Distribuição Criminal de fl. 75) com a atenuante de confissão, pois igualmente preponderantes. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena acima fixada.

Concurso material de crimes (art. 69, do CP)

Tendo em vista que os delitos foram cometidos em concurso material, as penas deverão ser somadas, obtendo-se o montante final de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, bem como 3 meses e 15 dias de detenção e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a reincidência específica e os maus antecedentes do acusado, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena (artigo 44, I, II e III e artigo 77, caput, I e II, do CP).

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento de pena deve ser o semiaberto, conforme art. 33, § 2º, letra "b", e §3º do Código Penal.

Dispositivo.

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o acusado ALEXANDER PABLO GARCIA à pena 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, bem como 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, IV, e no artigo 307, ambos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, do CP), ficando afastada tão-somente a qualificadora rompimento de obstáculos do delito de furto.

Tendo em vista que o acusado aguardou ao julgamento recolhido, porque presentes os requisitos da prisão preventiva e persistindo a mesma situação, nego-lhe o direito de apelar em liberdade. Assim, expeça-se mandado de recomendação em desfavor do réu na prisão em que se encontra, bem como guia de execução provisória.

Condeno-o, outrossim, às custas processuais e às despesas, as quais ficam ressaltadas por ser beneficiário da Assistência Judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as comunicações necessárias. Ainda, oficiem-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, pois não há pedido expresso da vítima.

P. I. C

Ribeirão Preto, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA